

CONTRATO DE COMPRAVENTA EN PREVENTA DE BIEN INMUEBLE DESTINADO A CASA HABITACIÓN QUE CELEBRA <<PROVEEDOR1>>, REPRESENTADO POR \_\_\_\_\_, QUE EN EL TRANSCURSO SERÁ DENOMINADO “EL VENDEDOR” Y \_\_\_\_\_, QUE EN LO SUCESIVO SERÁ LLAMADO “EL COMPRADOR” DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

## DECLARACIONES

### I. Declara “EL VENDEDOR”:

1.- Que es una sociedad mercantil constituida en escritura pública número \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ otorgada ante el Notario \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ Lic. \_\_\_\_\_ inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en \_\_\_\_\_ que su domicilio fiscal se encuentra en <<Domicilio de la negociacion.Direccion>> y su Registro Federal de Contribuyentes es <<Datos de la solicitud.RFC Proveedor>>.

2.- Que las facultades de su representante legal constan en la escritura pública número \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ otorgada ante el Notario \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Lic. \_\_\_\_\_ Inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en \_\_\_\_\_.

3.- Es legítima propietaria del predio descrito en el “ANEXO A” que firmado por las partes forma parte integrante de este Contrato (en lo sucesivo denominado como el “PREDIO”), como se acredita con el documento relacionado en el citado “ANEXO A”.

4.- Que al amparo de la licencia de construcción relacionada en el “ANEXO A” actualmente está construyendo en el “PREDIO” el conjunto habitacional señalado en el mismo “ANEXO A”, (en lo sucesivo denominado “CONJUNTO HABITACIONAL”), en su caso, sujeto al régimen de propiedad en condominio, (en caso de que el régimen de propiedad en condominio haya sido constituido a la fecha de firma del presente Contrato se deberán especificar los datos de dicho régimen), contando el “PREDIO” con la infraestructura para el adecuado funcionamiento de los servicios de suministro de energía eléctrica, agua potable, drenaje, alcantarillado, vialidades vehiculares interiores y de conexión con la red vial urbana y demás obras de equipamiento urbano, mismos documentos que se han informado y puesto a disposición de “EL COMPRADOR” y que aparecen detallados en el “ANEXO B”.

5.- Que dentro del “CONJUNTO HABITACIONAL” se está construyendo el inmueble objeto de este Contrato de Compraventa consistente en una casa o departamento bajo el régimen de propiedad en condominio con las características descritas en el “ANEXO A”, el cual tiene las especificaciones técnicas, de seguridad y de los materiales, así como de las características de la estructura, instalaciones y de los acabados que se encuentran especificadas en el citado “ANEXO A” del presente Contrato, el cual firmado por las partes es integrante del mismo.

6.- Que el “PREDIO” cuenta con uso de suelo destinado para casa habitación, de conformidad con la constancia que aparece descrita en el citado “ANEXO A” del presente Contrato, el cual firmado por las partes es integrante del mismo.

7.- El “PREDIO” donde se construye el inmueble materia de este Contrato reporta ciertos gravámenes de los cuales quedará liberado a mas tardar en la fecha de firma de la escritura pública de compraventa correspondiente.

### II. Declara “EL COMPRADOR”:

1.- Ser una persona física de nacionalidad \_\_\_\_\_ (en caso de ser extranjero deberá acreditarse con el documento migratorio correspondiente) \_\_\_\_\_, llamada como ha quedado escrito, haber nacido en \_\_\_\_\_, el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, estado civil \_\_\_\_\_, de ocupación \_\_\_\_\_, con domicilio \_\_\_\_\_, con

Registro Federal de Contribuyentes \_\_\_\_\_ y con capacidad legal y económica para celebrar este Contrato.

CLÁUSULAS

**PRIMERA: “EL VENDEDOR”** vende a **“EL COMPRADOR”** quien adquiere, el inmueble descrito en el **“ANEXO A”** que tiene las características técnicas, de seguridad y de los materiales, así como las características de la estructura, de las instalaciones y acabados especificadas en el citado **“ANEXO A”**. Los números del edificio, piso, departamento, lugar(es) de estacionamiento, casa, lote de terreno, superficie y colindancias, según sea aplicable del inmueble, serán acordados por las partes en un Addendum, (en lo sucesivo el **“ADDENDUM”**) en el formato que aparece como **“ANEXO C”**, que será suscrito dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la obtención del crédito con el que se cubrirá el precio de la operación.

**SEGUNDA: “EL COMPRADOR”** se obliga en el término de 120 (ciento veinte) días naturales a partir de la firma del presente, a obtener de cualesquier institución acreditante un crédito para la adquisición del inmueble lo que deberá acreditar mediante carta de instrucción de esa institución al Notario para el otorgamiento de la escritura pública de compraventa.

Esa obligación podrá prorrogarse por 90 (noventa) días naturales si transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior no se hubiere obtenido dicho crédito.

**TERCERA:** El precio informativo de esta compraventa es la cantidad de \$ \_\_\_\_\_ M.N. ( \_\_\_\_\_ 00/100 M.N.).

El precio definitivo de compraventa será determinado conforme al artículo 2251 del Código Civil para el Distrito Federal o sus correlativos de los Estados de la República por avalúo (en lo sucesivo el **“AVALÚO”**) que realice la institución acreditante o quien ésta designe, debiendo ser valuadores autorizados por esa institución, por la Sociedad Hipotecaria Federal o por cualesquier institución de crédito.

El precio total será pagado por **“EI COMPRADOR”** de la siguiente forma:

- a) La cantidad de \$ \_\_\_\_\_ M.N. ( \_\_\_\_\_ 00/100 M.N.) a la firma del presente Contrato, bastando la firma de este como el recibo más amplio que en derecho proceda.
- b) La cantidad de \$ \_\_\_\_\_ M.N. ( \_\_\_\_\_ 00/100 M.N.) en abonos conforme al calendario siguiente:

| No. DE ABONO | FECHA | IMPORTE | IMPORTE CON LETRA     |
|--------------|-------|---------|-----------------------|
| 1            |       | \$ M.N. | _____ MONEDA NACIONAL |
| 2            |       | \$ M.N. | _____ MONEDA NACIONAL |

El incumplimiento en el pago puntual genera intereses iguales a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) más 4 (cuatro) puntos sobre el monto de la mora.

El cálculo del interés moratorio se hará utilizando el procedimiento de días efectivamente transcurridos en mora con divisor de 360 (trescientos sesenta) días

- c) A la firma de la escritura pública de compraventa, la cantidad de \$ \_\_\_\_\_ MN. ( \_\_\_\_\_ 00/100 M.N.) con el importe del crédito que **“EL COMPRADOR”** obtenga de la institución acreditante.

d) En caso de que la suma de las cantidades mencionadas en los antecedentes a), b) y c) no sea suficiente para pagar el precio total que arroje el **"AVALÚO"**, **"EL COMPRADOR"** pagará la diferencia en o antes de la firma de la escritura pública.

**CUARTA:** Si **"EL COMPRADOR"** está de acuerdo con la ubicación del inmueble, con el precio definitivo determinado en **"AVALÚO"** y haya obtenido el crédito se procederá a la firma del **"ADDENDUM"** en el formato que aparece en el **"ANEXO C"**.

**QUINTA:** Son causa de terminación del presente Contrato sin necesidad de resolución judicial, sin sanción y sin responsabilidad alguna para cualesquiera de sus otorgantes:

- a) La falta de otorgamiento del crédito a favor de **"EL COMPRADOR"** en el plazo concedido.
- b) La inconformidad de **"EL COMPRADOR"** por la ubicación del inmueble.
- c) La inconformidad de **"EL COMPRADOR"** con el precio definitivo del inmueble determinado por **"AVALÚO"**.

La parte que tenga conocimiento de cualesquiera de esas causales deberá notificarlo a la otra en el plazo de 10 (diez) días a partir de que tuvo conocimiento de ese hecho para que se de la terminación del presente, en cuyo caso **"EL VENDEDOR"** deberá restituir en el plazo de 5 (cinco) días siguientes a la fecha de terminación del presente Contrato las prestaciones que hubiere recibido, volviendo las cosas al estado que tenían antes de su celebración. La falta de devolución en ese plazo genera que **"EL VENDEDOR"** cubra intereses iguales a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) más 4 (cuatro) puntos sobre el monto de la mora en proporción con los días de retraso.

El cálculo del interés moratorio se hará utilizando el procedimiento de días efectivamente transcurridos en mora con divisor de 360 (trescientos sesenta) días.

**SEXTA:** **"EL VENDEDOR"** se obliga a entregar dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de firma del presente a **"EL COMPRADOR"** toda la información y documentación que se requiera para la tramitación del crédito ante cualesquier institución acreditante.

**SÉPTIMA:** Las partes se obligan, dentro de los \_\_\_\_ días naturales siguientes a que la institución acreditante notifique el otorgamiento del crédito y la designación del Notario Público correspondiente, a acudir ante dicho fedatario para que otorgue la escritura respectiva.

**OCTAVA:** La transmisión de la propiedad en escritura pública será libre de gravámenes y al corriente en el pago de todos sus impuestos, derechos, cuotas de mantenimiento o adeudos de cualesquier naturaleza.

**NOVENA:** El pago de todos los impuestos, derechos, honorarios y gastos que genere la escritura de compraventa y de apertura de crédito serán a cargo de **"EL COMPRADOR"**, con excepción del impuesto sobre la renta que debe cubrir **"EL VENDEDOR"**.

**DÉCIMA:** La entrega de la posesión del Inmueble se efectuará en un plazo de 72 (setenta y dos) horas a partir de la firma de la escritura otorgada ante notario, salvo cuando las partes acuerden término distinto que en ningún caso será mayor a 30 (treinta) días naturales a partir de la fecha de suscripción de esa escritura, siempre y cuando haya sido cubierto el total del precio de la operación.

**"EI VENDEDOR"** notificará por escrito a **"EI COMPRADOR"** al menos con 3 (tres) días de anticipación la fecha para recibir la posesión material del inmueble. En caso de que **"EL COMPRADOR"** no concurra en la fecha fijada para recibir la posesión del Inmueble **"EL VENDEDOR"** le concederá hasta 30 (treinta) días naturales más para su recepción y en caso de nueva inasistencia se levantará fe de hechos que haga constar tal situación y se entenderá que recibió el Inmueble a su entera satisfacción para todos los efectos a que haya lugar.

En cualquiera de los casos anteriores la fecha de entrega deberá constar por escrito.

A la entrega del Inmueble las partes realizarán revisión ocular de las condiciones, acabados, servicios y demás características señaladas en el **“ANEXO A”**, levantando acta de entrega recepción del Inmueble, conforme al documento que aparece como **“ANEXO D”**.

Para el caso de incumplimiento en la entrega del Inmueble **“EL VENDEDOR”** cubrirá como pena convencional el equivalente del monto que resulte de aplicar la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) anualizada calculada sobre el valor de la vivienda de manera proporcional a los días en que se retrase la entrega del Inmueble, cuando el retraso sea hasta 5 (cinco) días hábiles. En el supuesto de que el retraso sea mayor a ese plazo se cubrirá como pena convencional el equivalente del monto que resulte de aplicar la tasa TIIE anualizada más 4 (cuatro) puntos, calculada sobre el valor de la vivienda de manera proporcional a los días en que se retrase la entrega del Inmueble. En caso de que por cualquier causa el Banco de México dejará de publicar la TIIE se utilizara aquella que la sustituya.

El cálculo de la pena convencional se hará utilizando el procedimiento de días efectivamente transcurridos en mora con divisor de 360 (trescientos sesenta) días.

**DÉCIMA PRIMERA:** El Inmueble cuenta con las factibilidades de servicios básicos para su adecuado funcionamiento, así como con la infraestructura necesaria para recibirlos por lo que **“EL COMPRADOR”** contratará con los proveedores la prestación de dichos servicios, en tal virtud **“EL VENDEDOR”** no es responsable de que los proveedores externos retrasen la conexión para suministrarlos.

**DÉCIMA SEGUNDA:** **“EL VENDEDOR”** otorga a **“EL COMPRADOR”** en cumplimiento al artículo 73 Quáter de la Ley Federal de Protección al Consumidor una Póliza de Garantía sobre el Inmueble objeto del presente contrato, con una vigencia de \_\_\_\_\_ años para cuestiones estructurales (la cual no podrá ser menor a cinco años), de \_\_\_\_\_ años para impermeabilización (la cual no podrá ser menor a tres años), y para los demás elementos \_\_\_\_\_ año (s) (la cual no podrá ser menor a un año), dichos plazos se contarán a partir de la recepción del Inmueble, la cual cubre sin costo alguno para **“EL COMPRADOR”** cualesquier acto tendiente a la reparación de los defectos o fallas que presente el Inmueble.

El tiempo que duren las reparaciones efectuadas al Inmueble al amparo de la garantía no es computable dentro del plazo de la misma; una vez que el Inmueble haya sido reparado se iniciará la garantía respecto de las reparaciones realizadas, así como con relación a las piezas o bienes que hubieren sido repuestos y continuará respecto al resto del Inmueble.

**DÉCIMA TERCERA:** En caso de que **“EL COMPRADOR”** haya hecho valer la garantía establecida en la cláusula décima segunda del presente contrato, y no obstante, persistan los defectos o fallas imputables a **“EL VENDEDOR”**, éste se obliga de nueva cuenta a realizar todas las reparaciones necesarias para corregirlas de inmediato, así como a otorgarle a **“EL COMPRADOR”**, en el caso de defectos o fallas leves, una bonificación del 5% (cinco por ciento) sobre el valor de la reparación; en caso de defectos o fallas graves, **“EL VENDEDOR”** realizará una bonificación del 20% (veinte por ciento) del precio total de la compraventa establecido en la cláusula tercera del presente contrato.

Son defectos o fallas graves, aquellos que afecten la estructura o las instalaciones del Inmueble y comprometan el uso pleno o la seguridad del Inmueble, o bien, impidan que **“EL COMPRADOR”** la use, goce y disfrute conforme al uso habitacional al que está destinada y se entenderá por defectos o fallas leves, todos aquellos que no sean graves.

En caso de que los defectos o fallas graves sean de imposible reparación, **“EL VENDEDOR”** podrá optar desde el momento en que se le exija el cumplimiento de la garantía, por sustituir el Inmueble, en cuyo caso se estará a lo establecido en el inciso A) de la presente cláusula, sin que haya lugar a la bonificación. En caso de que en cumplimiento de la garantía **“EL VENDEDOR”** decida repararlas y no lo haga, quedará sujeto a la bonificación y a lo dispuesto en el párrafo siguiente.

Para el supuesto de que, aún después del ejercicio de la garantía y bonificación antes señaladas, **“EL VENDEDOR”** no haya corregido los defectos o fallas graves, **“EL COMPRADOR”** podrá optar por cualquiera de las dos acciones que se señalan a continuación:

A) Solicitar la sustitución del Inmueble, en cuyo caso **“EL VENDEDOR”** asumirá todos los gastos relacionados con la misma, o

B) Solicitar la rescisión del contrato, en cuyo caso **“EL VENDEDOR”** tendrá la obligación de reintegrarle el monto pagado, así como los intereses que correspondan, conforme lo previsto en el segundo párrafo del artículo 91 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

**DÉCIMA CUARTA:** En caso de fallecimiento de **“EL COMPRADOR”** antes de la firma de la escritura de compraventa, **“EL VENDEDOR”** restituirá al (o a los) legítimo(s) heredero(s) las cantidades que haya recibido con motivo de este Contrato excepto cuando dicho(s) heredero(s) deseen continuar en la operación y acrediten capacidad económica para asumir los pagos pendientes de liquidar o para obtener el crédito correspondiente.

**DÉCIMA QUINTA:** Con excepción de lo dispuesto en la cláusula quinta si **“EL VENDEDOR”** o **“EL COMPRADOR”** quisieren dar por terminado anticipadamente el presente Contrato se generará pena convencional del \_\_\_\_% del valor total de la operación.

**DÉCIMA SEXTA:** Todas las notificaciones, requerimientos o comunicaciones que deban darse las partes respecto de este Contrato serán por escrito en los siguientes domicilios:

**“EL VENDEDOR”:**

Calle \_\_\_\_\_ número exterior \_\_\_\_ número interior\_\_\_\_\_  
Colonia \_\_\_\_\_  
Delegación o municipio \_\_\_\_\_  
Ciudad \_\_\_\_\_  
Código postal \_\_\_\_\_  
Teléfono \_\_\_\_\_  
Atención Sr. \_\_\_\_\_

**“EL COMPRADOR”:**

Calle \_\_\_\_\_ número exterior \_\_\_\_ número interior\_\_\_\_\_  
Colonia \_\_\_\_\_  
Delegación o municipio \_\_\_\_\_  
Ciudad \_\_\_\_\_  
Código postal \_\_\_\_\_  
Teléfono \_\_\_\_\_

**DÉCIMA SÉPTIMA:** **“EL COMPRADOR”** se obliga, en su caso, a:

a) Respetar el uso del inmueble señalado en el Reglamento del Régimen de Propiedad en Condominio o en la ley aplicable.

b) Observar por sí, por sus familiares y visitantes el Reglamento del Régimen de Propiedad en Condominio a que está sujeto el inmueble materia de esta operación.

c) Cubrir las cuotas de mantenimiento que se fijen para la conservación y funcionamiento del **“CONJUNTO HABITACIONAL”** al que pertenece, de acuerdo al indiviso que le corresponde referido en el citado **“ANEXO A”**.

**DÉCIMA OCTAVA:** A fin de preservar el entorno urbanístico y arquitectónico del Conjunto Habitacional donde se encuentra el Inmueble objeto de este contrato, **“EL COMPRADOR”** se obliga a:

a) No construir o edificar obra alguna distinta de la que autorice la licencia de construcción otorgada para dicho Conjunto Habitacional, respetando el uso del Inmueble y,

b) Respetar y conservar el diseño y plan maestro del “**CONJUNTO HABITACIONAL**”

**DÉCIMA NOVENA:** Si el inmueble objeto del presente Contrato estuviera sujeto a un régimen de propiedad en condominio “**EL COMPRADOR**” entregará a “**EL VENDEDOR**” a la firma de esta escritura para constituir el fondo de reserva para el mantenimiento y conservación del “**CONJUNTO HABITACIONAL**” donde se encuentra el inmueble la cantidad de \$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ M.N.) la cual resulta de aplicar cualesquiera de las siguientes opciones, de acuerdo a la legislación aplicable:

a) Por metro cuadrado de superficie de construcción,

b) Por porcentaje de indiviso, o

c) Por cuota fija.

**VIGÉSIMA:** Todas las cantidades que “**EL VENDEDOR**” tenga derecho a recibir de “**EL COMPRADOR**”, en los términos del presente Contrato incluyendo intereses y las penas convencionales se denominarán como las “**CUENTAS POR COBRAR**”.

“**EL COMPRADOR**” autoriza a “**EL VENDEDOR**” a ceder las “**CUENTAS POR COBRAR**”, en términos del artículo 2038 del Código Civil para el Distrito Federal o sus correlativos de los Estados de la República, al fideicomiso o institución financiera que decida “**EL VENDEDOR**”.

**VIGÉSIMA PRIMERA:** “**EL VENDEDOR**” puso a disposición de “**EL COMPRADOR**” la información y documentación relativa al inmueble que se especifica en el “**ANEXO B**” que firmado por ambas partes forma parte integrante de este contrato.

**VIGÉSIMA SEGUNDA:** La Procuraduría Federal del Consumidor (“**PROFECO**”) es competente en la vía administrativa para resolver cualesquier controversia que se suscite para la interpretación o cumplimiento del presente Contrato. Sin perjuicio de lo anterior, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de \_\_\_\_\_ renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles, por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra razón.

El modelo de Contrato de adhesión que se utiliza para documentar la presente operación se encuentra aprobado y registrado por la Procuraduría Federal del Consumidor bajo el número <<Asignacion numero de registro.Numero de registro>> <<Asignacion numero de registro.Fecha del registro\_F3>> de fecha \_\_\_\_\_. Cualquier variación del contenido del presente Contrato en perjuicio de “**EL COMPRADOR**” se tendrá por no puesta.

Este Contrato se da y firma en la Ciudad de \_\_\_\_\_ a los \_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_.

“**EL VENDEDOR**”

“**EL COMPRADOR**”

\_\_\_\_\_  
(Nombre, firma y fecha)

\_\_\_\_\_  
(Nombre, firma y fecha)

## “ANEXO A”

### CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

El inmueble objeto de la operación a que se refiere esta compraventa es:

Modelo o prototipo: \_\_\_\_\_.

Conjunto Habitacional: \_\_\_\_\_

Municipio de: \_\_\_\_\_

Estado de: \_\_\_\_\_.

Superficie de terreno \_\_\_\_\_ m2

Superficie de construcción: \_\_\_\_\_ m2

Indiviso en caso de condominio: \_\_\_\_\_

Descripción general del inmueble:

\_\_\_ Recamaras

\_\_\_ Baños

\_\_\_ Cocina

\_\_\_ Sala comedor

\_\_\_ Lugar de estacionamiento

Título de Propiedad:

Escritura \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del Notario \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de \_\_\_\_\_ en el Folio real \_\_\_\_\_.

Licencia de construcción número \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ otorgada por \_\_\_\_\_ con vigencia del \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ para la construcción del **“CONJUNTO HABITACIONAL”**, consistente en la edificación de \_\_\_\_\_ (casas o edificios con \_\_\_\_\_ departamentos).

Autorización de uso de suelo expedida con fecha \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ por \_\_\_\_\_.

Especificaciones técnicas, de seguridad y de los materiales, así como de las características de la estructura, instalaciones y de los acabados:

---

---

---

---

---

“EL VENDEDOR”

“EL COMPRADOR”

\_\_\_\_\_  
(Nombre, firma y fecha)

\_\_\_\_\_  
(Nombre, firma y fecha)

**“ANEXO B”**

**INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL INMUEBLE QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE “EL COMPRADOR”.**

|                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>SÍ</b> | <b>NO</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| ¿Le exhibieron el proyecto ejecutivo de construcción completo?                                                                                                                                                                                  |           |           |
| ¿Le exhibieron la maqueta respectiva?                                                                                                                                                                                                           |           |           |
| ¿Le mostraron el Inmueble muestra?                                                                                                                                                                                                              |           |           |
| ¿Le exhibieron el documento que acredite la propiedad del inmueble?                                                                                                                                                                             |           |           |
| ¿Le informaron sobre la existencia de gravámenes que afecten la propiedad del inmueble?                                                                                                                                                         |           |           |
| ¿Le exhibieron los documentos que acrediten la personalidad de “EL VENDEDOR” y la autorización del proveedor para promover la venta del inmueble?                                                                                               |           |           |
| ¿Le informaron sobre las condiciones en que se encuentra el pago de contribuciones y servicios públicos del inmueble?                                                                                                                           |           |           |
| ¿Le exhibieron la constancia de uso de suelo y las autorizaciones, licencias o permisos expedidos por las autoridades correspondientes para la construcción del inmueble?                                                                       |           |           |
| ¿Le exhibieron los planos estructurales, arquitectónicos y de instalaciones o un dictamen de las condiciones estructurales del inmueble?                                                                                                        |           |           |
| ¿Le proporcionaron la información sobre las características del inmueble?                                                                                                                                                                       |           |           |
| ¿Le brindaron información adicional sobre los beneficios ofrecidos por “EL VENDEDOR”, en caso de concretar la operación, tales como acabados especiales, encortinados, azulejos y cocina integral, entre otros?                                 |           |           |
| ¿Le informaron respecto de las opciones de pago que puede elegir y sobre el monto total a pagar en cada una de ellas?                                                                                                                           |           |           |
| ¿En caso de que la operación sea a crédito, le informaron sobre el tipo de crédito de que se trata?                                                                                                                                             |           |           |
| ¿De ser el caso, le informaron de los mecanismos para la modificación o renegociación de las opciones de pago, las condiciones bajo las cuales se realizaría y las implicaciones económicas, tanto para “EL VENDEDOR” como para “EL COMPRADOR”? |           |           |
| ¿Le informaron de las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo el proceso de escrituración, así como las erogaciones distintas del precio de la venta que deba realizar?                                                                   |           |           |
| ¿Le informaron si sobre el inmueble existe y se ha constituido garantía hipotecaria, fiduciaria o de cualquier otro tipo, así como su instrumentación?                                                                                          |           |           |
| ¿Le informaron si el modelo de Contrato que va a firmar esta previamente registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor?                                                                                                                |           |           |

***IMPORTANTE PARA “EL COMPRADOR”:*** Antes de que firme como constancia de que tuvo a su disposición la información y documentación relativa al inmueble, cerciórese de que la misma coincida con la que efectivamente le hayan mostrado y/o proporcionado “EL VENDEDOR”.

“EL VENDEDOR”

“EL COMPRADOR”

\_\_\_\_\_  
(Nombre, firma y fecha)

\_\_\_\_\_  
(Nombre, firma y fecha)

## “ANEXO C”

ADDENDUM AL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE DESTINADO A CASA HABITACIÓN QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ, EL “ADDENDUM”, QUE CELEBRA <<PROVEEDOR>>1, REPRESENTADO POR \_\_\_\_\_, QUE EN EL TRANSCURSO SERÁ DENOMINADO “EL VENDEDOR” Y \_\_\_\_\_, QUE EN LO SUCESIVO SERÁ LLAMADO “EL COMPRADOR” DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES, ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS.

### DECLARACIONES

I.- Declara “EL VENDEDOR”:

a) Que es una sociedad mercantil constituida en escritura pública número \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ otorgada ante el Notario \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ Lic. \_\_\_\_\_ inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en \_\_\_\_\_ que su domicilio fiscal se encuentra en <<Domicilio de la negociacion.Direccion>> y su Registro Federal de Contribuyentes es <<Datos de la solicitud.RFC Proveedor>>.

b) Que las facultades de su representante legal constan en la escritura pública número \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ otorgada ante el Notario \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Lic. \_\_\_\_\_ Inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en \_\_\_\_\_.

II. Declara “EL COMPRADOR”:

a) Ser una persona física de nacionalidad \_\_\_\_\_ (en caso de ser extranjero deberá acreditarse con el documento migratorio correspondiente) \_\_\_\_\_, llamada como ha quedado escrito, haber nacido en \_\_\_\_\_, el \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, estado civil \_\_\_\_\_, de ocupación \_\_\_\_\_, con domicilio \_\_\_\_\_, con Registro Federal de Contribuyentes \_\_\_\_\_ y con capacidad legal y económica para celebrar este “ADDENDUM”.

### ANTECEDENTES

a) Con fecha \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ las partes celebraron un Contrato de Compraventa de bien inmueble destinado a casa habitación (en adelante llamado el “Contrato de Compraventa”), respecto del bien descrito en el “ANEXO A” de ese Contrato.

b) Que en la Cláusula Primera de ese Contrato de Compraventa se acordó que la identificación del inmueble sería acordado en el presente “ADDENDUM”.

c) Que en la Cláusula Segunda de ese Contrato de Compraventa “EL COMPRADOR” se obligó a obtener crédito para el pago del precio de la operación.

d) Que en la Cláusula Tercera se estableció el precio informativo, señalándose que el precio definitivo sería determinado por “AVALÚO”.

e) “EL COMPRADOR” ha obtenido el crédito necesario para cubrir el precio y está de acuerdo en la identificación del inmueble y en su precio determinado en “AVALÚO” por lo que procede la firma del presente “ADDENDUM”.

### CLÁUSULAS

PRIMERA: “EL COMPRADOR” ha obtenido el crédito para la adquisición del inmueble como consta en la constancia que se adjunta como “ANEXO I”, por lo que procede la firma de este “ADDENDUM”.

**SEGUNDA:** Las partes reconocen que el inmueble ha sido construido cumpliendo las características técnicas, de seguridad, de materiales, de estructura, de las instalaciones y de los acabados, especificados en el **“ANEXO A”** del “Contrato de Compraventa”.

**TERCERA:** **“EL VENDEDOR”** realiza la determinación definitiva del inmueble objeto del “Contrato de Compraventa” y **“EL COMPRADOR”** manifiesta su conformidad, el cual es:

Casa o Departamento número\_\_\_\_,  
Piso\_\_\_\_,  
Edificio\_\_\_\_  
Superficie construcción:  
**“CONJUNTO HABITACIONAL”** \_\_\_\_\_,  
Lote de terreno número\_\_\_\_,  
Manzana\_\_\_\_,  
Medidas y colindancias:  
Superficie terreno:  
Al Norte\_\_\_\_\_  
Al Sur\_\_\_\_\_  
Al oriente\_\_\_\_\_  
Al poniente\_\_\_\_\_  
Lugar(es) de estacionamiento \_\_\_\_\_

**CUARTA:** El **“AVALÚO”** practicado por la institución acreditante, reporta que el precio definitivo del inmueble es la cantidad de \$\_\_\_\_\_ M.N. (\_\_\_\_\_00/100 M.N.), el cual es aceptado por las partes.

**QUINTA:** El “Contrato de Compraventa” permanece con toda su fuerza y efectos, por lo que este **“ADDENDUM”** no lo modifica en modo alguno.

En caso de existir cualesquier conflicto entre ambos documentos prevalecerán las disposiciones del “Contrato de Compraventa”.

**SEXTA:** La Procuraduría Federal del Consumidor (**“PROFECO”**) es competente en la vía administrativa para resolver cualesquier controversia que se suscite por la interpretación o cumplimiento del presente **“ADDENDUM”**. Sin perjuicio de lo anterior, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de \_\_\_\_\_ renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles, por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra razón.

Este documento se da y firma en la Ciudad de \_\_\_\_\_ a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_.

“EL VENDEDOR”

“EL COMPRADOR”

\_\_\_\_\_  
(Nombre, firma y fecha)

\_\_\_\_\_  
(Nombre, firma y fecha)

**“ANEXO I” AL ADDENDUM**

**DOCUMENTO EXPEDIDO POR LA INSTITUCIÓN ACREDITANTE QUE ACREDITA EL OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO A FAVOR DE “EL COMPRADOR”.**

**“ANEXO D”**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

En la Ciudad de \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, “**EL COMPRADOR**” acude a recibir de “**EL VENDEDOR**” la casa habitación número \_\_\_\_ construida en el lote \_\_\_\_ de la manzana \_\_\_\_ en el Conjunto Habitacional \_\_\_\_\_ misma que he inspeccionado y constatado y que se revisaron todas las especificaciones estipuladas en el “**Anexo A**” del presente contrato, mismas que de manera enunciativa más no limitativa se enlistan:

**PROTOTIPO DE VIVIENDA**

\_\_\_\_\_ RECAMARAS

**EXTERIOR**

\_\_\_\_\_ HERRERIA      \_\_\_\_\_ PUERTAS  
\_\_\_\_\_ VENTANAS      \_\_\_\_\_ CERRAJERIA

**TIPO DE ACABADO**

\_\_\_\_\_ NATURAL      \_\_\_\_\_ LOSETA      \_\_\_\_\_ VITROPISO  
\_\_\_\_\_ AZULEJOS      \_\_\_\_\_ VIDRIOS      ESPECIALES \_\_\_\_\_

**SALA COMEDOR**

\_\_\_\_\_ APAGADORES      \_\_\_\_\_ SOQUET      \_\_\_\_\_ CONTACTOS LUZ  
\_\_\_\_\_ PUERTA      \_\_\_\_\_ SALIDA DE CABLE      \_\_\_\_\_ VENTANA

**ESTANCIA**

\_\_\_\_\_ APAGADORES      \_\_\_\_\_ SOQUET      \_\_\_\_\_ CONTACTOS  
\_\_\_\_\_ VENTANA

**COCINA**

\_\_\_\_\_ APAGADORES      \_\_\_\_\_ SOQUET      \_\_\_\_\_ CONTACTOS  
\_\_\_\_\_ PUERTA      \_\_\_\_\_ FREGADERO      \_\_\_\_\_ LLAVES DE FREGADERO

COCINA INTEGRAL (en su caso).

\_\_\_\_\_ ESTUFA      \_\_\_\_\_ TARJAS      \_\_\_\_\_ MUEBLES  
\_\_\_\_\_ CAMPANA CON LUZ      ACCESORIOS (ESPECIFICAR) \_\_\_\_\_

**BAÑO**

\_\_\_\_\_ INODORO      \_\_\_\_\_ APAGADORES      \_\_\_\_\_ SOQUET  
\_\_\_\_\_ VENTANA      \_\_\_\_\_ LAVABO      \_\_\_\_\_ LLAVE DE LAVABO  
\_\_\_\_\_ PUERTA      \_\_\_\_\_ REGADERA      \_\_\_\_\_ LLAVES DE REGADERA  
\_\_\_\_\_ TOALLERO      \_\_\_\_\_ JABONERA      \_\_\_\_\_ REJILLA EN REGADERA  
\_\_\_\_\_ ACCESORIOS (ESPECIFICAR) \_\_\_\_\_

**RECAMARAS**

\_\_\_\_\_ APAGADORES      \_\_\_\_\_ SOQUETS  
\_\_\_\_\_ CONTACTOS  
\_\_\_\_\_ PUERTAS      \_\_\_\_\_ SALIDA DE CABLE      \_\_\_\_\_ VENTANA

**OTROS:**

\_\_\_\_\_ CALENTADOR  
\_\_\_\_\_ ALIMENTACIÓN DE GAS  
\_\_\_\_\_ CLOSETS  
\_\_\_\_\_ ESPEJOS  
\_\_\_\_\_ TINACO/CISTERNA  
\_\_\_\_\_ LUGAR DE ESTACIONAMIENTO  
\_\_\_\_\_ AREAS COMUNES  
\_\_\_\_\_ ENCORTINADOS  
\_\_\_\_\_ CANCELERIA  
\_\_\_\_\_ HERRERIA  
\_\_\_\_\_ LAVADERO  
\_\_\_\_\_ PATIO DE SERVICIO

INSTALACIONES ESPECIALES (CUANDO APLIQUE):

\_\_\_\_\_ CALENTADOR SOLAR  
\_\_\_\_\_ AHORRADORES DE AGUA  
\_\_\_\_\_ IMPERMEABILIZANTE / AISLAMIENTO TERMICO  
\_\_\_\_\_ AIRE ACONDICIONADO EFICIENTE (EN SU CASO)  
\_\_\_\_\_ CELDAS FOTOVOLTAICAS  
\_\_\_\_\_ DISPOSITIVOS BRAILE (EN SU CASO)  
\_\_\_\_\_ RAMPAS  
\_\_\_\_\_ ANCHOS DE PUERTA Y PASILLOS

MANIJAS  
OTROS

**OBSERVACIONES GENERALES “EL VENDEDOR”**

---

---

**OBSERVACIONES GENERALES “EL COMPRADOR”**

---

---

**La presente acta de entrega-recepción del bien Inmueble se firma al calce. En caso de que el Inmueble presente fallas o defectos, así como observaciones de las partes, “EL VENDEDOR” se obliga a realizar las reparaciones y atender las observaciones dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha de entrega de conformidad con lo dispuesto en la cláusula séptima y octava del presente contrato.**

“EL VENDEDOR”

“EL COMPRADOR”

---

(Nombre, firma y fecha)

---

(Nombre, firma y fecha)